

* مفهوم "القضايا الفقيرية المعاصرة" هي المسائل والقضايا الشرعية المتعلقة بأفحال المخالفين التي ظهرت في العصر الحديث ولم يسبق للفقهاء المتقدمين النظر فيها أو الاجتهاد فيها. تشمل القضايا الفقيرية المعاصرة

(٢)

(١)

مسائل وقضايا كانت معروفة من قبل لكنها ظهرت بسبب التطور الطبيعي للحياة أو نتيجة لظروف طارئة في الحياة

ما استجد في الحياة / حياة الناس من مسائل لم تكن معروفة من قبل في عصر التشريع أو في عصور الاجتهاد السابقة

مثال

مثال

البيع بالتقسيط

أعمال البورصة

* أهمية دراسة القضايا الفقيرية المعاصرة

تضمن هذه الأهمية في عدة أمور أهمها

(١) بيان كمال الشريعة الإسلامية ومبدا حيتها في كل زمان ومكان *

(٢) هداية الناس إلى الحق

(٣) تحصيل ثواب الاجتهاد

(٤) إعطاء القضايا المستجدة في كل عصر من العصور أحكامها الشرعية الملائمة لها *

(٥) دراسة أصولها من باب المسؤولية

(٦) قطع الطريق على من يتبع الشريعة الإسلامية *

* مراحل دراسة القضايا الفقيرية المعاصرة *

أولاً

ثانياً

ثالثاً

"مرحلة التمهيد للنزلة" "التحليل الفقهي للنزلة" "التحليل أو التتبع"

و دراسة هذه المراحل يلزم الإحاطة بالحكم الشرعي للنوازل

المراحل للنوازل

El Salam

*** أولاً : مرحلة التصور للنازلة ***

التصور هو حصول صورة الشيء في العقل وإدراكه في الحقيقة فبما غير أن يحكم عليها لينفي أو إثباته
هو تصور النازلة في ذهن الفقيه كمرحلة أولى لبيان الحكماء الفقهاء كيفية تحقيق التصور الصحيح للنازلة

(٣)

(٢)

(١)

تصور ذات النازلة : تصور واقع النازلة
تصور الملايسات التي طرقت بالنازلة
خطوات تحقيق التصور الصحيح

(٢)

(١)

تحليل القضية المركبة وتفكيكها
جمع المعلومات المتعلقة بالنزلة

آلية ذلك

تكون بالبحث والتحصيل بأهل الخبرة والأختصاص في موضوع النازلة
لقوله تعالى « فاستألفوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون »

*** ثانياً : التكيف الفقهي للنازلة ***

التكيف الفقهي هو إرجاع النازلة إلى أصول الشرع من
(الكتاب ، السنة ، الأجماع ، القواعد الكلية العامة)
خطوات تحقيق التكيف الصحيح للنازلة
أو يفتقر إليها

(٢)

(١)

الإحاطة بالأدلة
فهم الأصول والأصول فمواضعها

(٢)

(٢)

(١)

عرض النازلة على أقوال
عرض النازلة على القواعد
عرض النازلة على اجتهادات
الاصحاب واجتهاداتهم
الفقهية المعروفة في
كتب الأصول والقواعد
الفقهية
أتمتة المناهج الفقهية
المختبرة

* الإختصاص الطبى للساعة *

الحق صوب الإختصاص الطبى للساعة أو الإختصاص الصناعى راجعاً لخلقها وبراوتها عدة غلطات مختلفة يتم بموجبها إختصاصها للتبسيطية بحسب ما ينشأ وذلك بغرض الأتصال بالجنس (الطبيعى).

أولاً عشر وأربعون الإختصاص الطبى للساعة

- (١) لا بد أن يكون الخرفان منه علاجياً
- (٢) أن يتم لهذا العلاج فى إطار عقد الزوجية
- (٣) أن يكون بالطريقة الطبية الثابتة والطريقة المعطيات العلمية المكتسبة
- (٤) أن لا يكون غرض من الطبيب إجراء تجربة جديدة غير مسبوقة
- (٥) أن لا تكون هناك وسيلة أخرى يمكن عن طريقها علاج عدم الخصوبة
- (٦) أن لا يكون الخرفان غرض منه تحسين النسل

ثانياً الإختصاص الطبى للساعة

أولاً

التلقيح الصناعى الداخلى

الخرفان من دبر يتم هو بيان حكمهم

* أولاً التلقيح الصناعى الداخلى *

هو أن يتم التخصيب فى داخل الرحم للمرأة

ويختلف حكمه باختلاف جهوزته وجوهه عديدة

- (١) تخصيب بيضة الزوجة بمنه زوجها خارجياً ثم إعادته للرحم الزوجية (حقل الأنبوب)

جائز

وذلك

(٣)

(٤)

(١)

أن المنه للزوج وهو محترم
أن التبويض للزوجة
أن الرحم الذى تغرس فيه البيضة
وهو محترم
التخصيب خارجياً هو للزوجة

(١) تلقيح الزوجة بمنه زوجها داخلياً

وحكمه ← إذا قصد التداوى ← يجوز

← إذا قصد به اختيار نوع الجنين ← مباح ومن ضمن فيه عند الحاجة التي

تنزل منزلة الضرورة وفي أخير الحالات

(٢) تلقيح الزوجة بخير من زوجها داخلياً

الحكم ← هذه الصورة محرمة شرعاً لما تؤدي إليه من اختلاط للأنسابة ومحرمة قانوناً

الدليل على الحرمة ← عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يقول حين نزلت آية التلافة (١٧)

"أيما امرأة أدخلت على قوم أهل البيت منهن فليست مني (الله في شرا

ولا يدخلني الجنة"

(٣) التلقيح الداخلي بين غير الزوجين

الحكم ← حرام لأن وضمون من هو بغيره مضمون نكاح الاستبضاع المحرم الذي

كان محرراً في الجاهلية

← أنه إذا تم عن طريق الإيلاج فإنه يكون مناً حقيقية ومعاقب عليه شرعاً وقانوناً

(٤) التلقيح الداخلي لببيضة أجنبية وزرعها في رحم الزوجة بعد ذلك

الحكم ← حرام وغير جائز شرعاً تخريباً لقول الفقهاء وذلك لما يأتي

الضرر الأول

هو الذي يكون فيه الحيوان المنوي من

أجنبي والببيضة من أجنبية

والمنه أصغر من حرم

حرام

حرام

ثانياً التحصيل الصناعي الخارج

هو أن يتم هذا الالتقاء والتحصين خارج الجسم من التماسيح للمرأة

يختلف حكمه باختلاف هويته وجوهره عديدة فمنها

(٥) تحصيل ببيضة أجنبية بمنه الزوج خارجياً ثم نزع على رحم زوجته
الحكم ← هذه الصورة غير جائز ولا حلال

(٣)

(٤)

(١)

أن من الزوج أن البيضة الأجنبية أن التقاء من الزوج بالبيضة
غير محتم غير محتم

(الأجنبية وهذا إنما هو محتم النشا)

غير محتم شرعاً

(٦) تحصيل ببيضة امرأة أجنبية بمنه أجنبياً ثم نزع على رحم أجنبية
الحكم ← هذه الصورة حكمها التبريم وعدم الجواز

حكم التبني ← حرمة الإسلام وغير جائز

«أقوله تعالى «وما جعل أدعياءكم أبناءكم»

«ادعواهم لأبائهم هو أقسط عند الله»

«أقوله (عليه السلام) «ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتفى إلى غير مواليه

رغبة عنهم فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه حرقاً

ولا عدلاً»

(٦) تحصيل ببيضة الزوجة بمنه رجل أجنبياً ثم نزع على رحم الزوجة
الحكم ← هذه الصورة عدم الجواز

(٥) تحصيل ببيضة الزوجة بمنه رجل أجنبياً ثم نزع على رحم امرأة أجنبية
الحكم ← عدم الجواز

(٦) تحصيل ببيضة امرأة أجنبية بمنه الزوج خارجياً ثم نزع على رحم تلك المرأة صاحبة البينة
الحكم ← عدم الجواز

صراح

(٧) تحصيل ببيضة امرأة أجنبية بمنه رجل أجنبياً ثم نزع على رحم الزوجة
الحكم ← عدم الجواز لأن التولود لها قبله الزوجان والتبني محرم شرعاً

El Salam

(٨) تحصيل ببيضة الزوجة بعين زوجها إلى الطلق أو الموت خارجاً ثم زرع على رحم الزوجة
الحكم $\leftarrow$ يختلف حكمه باختلاف الفروض ولها فريضة **فهما**

الفرض الأول

وهو ما إذا تم تحصيل ببيضة الزوجة $\leftarrow$ وهو ما إذا كان للزوجين رحميه من
بالحيوان المتوفى زوجها بعد وفاته الأجنة البجينة الأخوة منها في بنو
ويقال على الطلاق $\leftarrow$ الحكم $\leftarrow$ عدم جواز شرعاً وقانوناً
إن الفقه القانوني يختلف في ذلك **الحكم**

الرأي الأول

حكمه الإباحة $\leftarrow$ الحكم عدم الإباحة
لأنه حق الأرولة أن الطفل يترفع عن الوفاة $\leftarrow$ إلا أن النسب يثبت فيه **وفلا**
من أبيه **سببان**

رأي الفقه الإسلامي

أن هذه الصورة غير جائزة وذلك لاستلزام علاقة الزوجية بالوفاة $\leftarrow$ أن الماء الذي يثبت
حكمه $\leftarrow$ عدم الحيوان شرعاً **الفرض** $\leftarrow$ به النسب هنا
أن فقهاء الشافعية أثبتوا النسب فيه للسيد $\leftarrow$ وقت الإنزال ووقت
وذلك **سببان** $\leftarrow$ لا تنقطع طبعاً وطلاقاً
شرعاً

الخلاصة

أن الخلاف هنا بين الجمهور والشافعية على جبر
يكون الحكم محتم فقل الجمهور أن النسب حال
الإنزال وحال الاستدخال وهو الرأي الراجح

أن الحكم هنا $\leftarrow$ أنه وإن لم يكن العلوق
محتم قد تم في حياة السيد إلا أنه
أثبت بوجود أصل الجنين

وقد انتشر مذهب الفقه الإسلامي إلى جوانب التلقيح الصناعي الداخلي والخارجي
كوسائل مساعدة لحلية الإنجاب عند الحاجة

* حكم الشريعة في التلقيح *

بالنسبة لحكم الشريعة في التلقيح الرضا عن الإنسان وفي رأي **الحنابلة**

١

١

إنه إذا كان يباء الرجل زوجته
كان تضرراً وأحقاً في دائرة القانون
والشريعة وكان محلاً مشروعاً للإثم
فيه ولا يخرج

حكمه ← جائز حكمه ← حرام / حكم الزنا

* اختيار جنس الجاهل *

عملية اختيار جنس الجاهل
تريد ذكره الجاهل أو نوثته وفاء له تعرض نفسه أو طهره

* الفرق بين معرفة جنس الجاهل وتحديد *

معرفة جنس الجاهل هو الأكل والخلع والتخريف المبدئي على نوع الجاهل أو خلقه
تحديد جنس الجاهل هو التحكم في نوع الجاهل وفلاختيار النوع المعروف فيه

* حدود جنس الجاهل *

٣

٢

١

تحرير الأضواء التناسلية

في خط الإخصاب عن - في من الغنى
طريق في من الخلايا
الاصطناعية

* الدليل *

قوله تعالى: **الذين يبيعون** الإنسان أن يترد
بيعتهم ثم كان علقته خلقاً ففسدوا في خلق منة الربيعين
الذكر والأنثى

* الأسباب الدافعة لاختيار جنس الجنين *

تتعدد الأسباب الدافعة إلى ~~الرجوع~~ لجوء الزوجين لاختيار الجنين **وأهمها**

(١) رغبة الوالدين باختيار نوع جنين

(٢) أن يفضل الزوجان جنسًا على آخر

(٣) أن تفضل الأسرة الإكثار من الذكور على حساب الإناث نتيجة لدواعي **أعني**

اقتصادية أو قصادية

(٤) الوقاية من الأمراض الوراثية أو التشوهات الخلقية قبل وقوعها فتلجأ الأسرة إلى

إيجاب النوع الآخر خذراً من الإحماية

* طرق اختيار جنس الجنين *

الطرق الطبيعية

وهي طرق تستعمل وسائل لتحديد جنس الجنين (١) - وهي الطرق التي تعتمد على التقنيات العلمية

الجنين لاستدعاء تدخل طبيًا وإنما في المختبر الطبي لتحديد نوع / جنس الجنين

يستطيع الزوجان تنفيذها في ويمكن تقسيم هذه الوسائل بحسب مرحلة

الجماع الطبيعي **استخدامها سهل**

لها نتائج احتمالية أو خنثية **أهمها**

(١) تخمين ظروف وحالة القناة التناسلية - التلقيح المختص بالانطف

عند المرأة (استعمال الفسول المنسوجة) - فصل الحيوانات المنوية) ويتم عن طريق

أن هذه الوسيلة من جملة الأسباب **طريقتين هما**

المباحة لتحقيق رغبة الزوجين **أ** أن تؤخذ نطفة من زوجه وبسيطة من

(٢) طريقة النظام الغذائي **زوجه** ويتم التلقيح خارجيًا ثم قرح اللقحة

أن هذه الوسيلة جائزة شرعًا **في رحم الزوجة**

وذلك لعدم تركها خارجيًا **أ** أن تؤخذ نطفة الزوج وتحقن في موضع

الله الولد الذكر **الناس** من مصل زوجه أو رحمها تلقحًا داخلًا

(٣) طريقة توقيت الجماع بالنسبة **(٤) اختيار جنس الجنين بعد عملية الخصيب وقبل**

لوقت الإباضة **الزمن في الرحم**

أن هذه الوسيلة مباحة شرعًا **أنه إذا حصل فائض من البويضات الملقحة بأى**

لأنه ليس في محاولة على مشيئة الله **وجه من الوجه تتركه دون رعاية إلى أن تنتهي**

حياة ذلك الفائض في الوجه الطبيعي **El salam**



(٤) تكريم الجماعة والإيلاج التعمق كما أجاز مجمع الفقه الإسلامي الحصول على
 أن هذه الوسيلة جائزة شرعاً الخلايا الجمعية من اللقائع الفاضلة من
 (٥) استخدام الحقائق الهرمونية مشاريع الحرفان للأنايب إفا وجوده وتبين
 أن هذه الوسيلة أقرت في الحكم بمل الوالدان
 (٦) استخدام الطرق الطبيعية وهي (٣) اختيار جنس الجنين بعد الحمل
 جائز حكم هذه الطريقة هو ذاته حكم الإجمل من
 في الشريعة الإسلامية وهو محرم شرعاً
 لقوله تعالى «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان
 بكم رحيماً»

* الحكم الشرعي لاستخدام الوسائل الطبيعية (بشكل عام) *
 إن الوسائل الطبيعية في جعل الجنين أنثى أو ذكراً من شأنها إخراجها من رحم المرأة
 وغلبت على خزن الناحية أنثى تؤدي إلى فقد صورها ومن ثم فهي جائزة
 وقد دعا إليه الله عز وجل (صلى الله عليه وسلم) ربه أن يبرقه الغلام الذي فقال تعالى
 «وإن خفت الوالد من ورائي وكانت امرأتى عاقراً فهو أحسن لك ولئلا
 وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي استخدام الطرق الطبيعية لاختيار جنس الجنين
 * تخيير نوع الجنين بعد الحمل *
 أنه إذا استخدمت هذه الطريقة كعلاج للجنين في حالة حدوث خلل طبيعي في
 المرحوم الحد للذكورة أو الأنوثة فيكون التدخل العلاجي صفاتية ضد التلاشي
 / تلاشي الأمان السيئة لهذا الخلل فالعمر فيه شرعاً وهو جائز حيث أنه لا يبعد
 أن يكون تدبيراً
 إما إذا استخدمت هذه الطريقة كتدخل يؤدي إلى تحويل جنس الجنين فإنه لا يجوز
 شرعاً لأنه يؤدي إلى ما هو مريض لحم إنساق التركيب الداخلي مع الظاهر الخارجي
 Elsalam

* الحكم الشرعي لا يختار جنس البنية *

على مستوى الأقران بالوسائل الخفية

على مستوى الأمة

(١) حكم اختتام جنس البنتين إذا كان من جهة عاقبة أو على مستوى الأفع

ذهب جمهور الفقهاء من الحنابلة على تحريم التحكيم في جنس الجنين **والمستدلو**

(۱) ان الحکم فی جنس الجنین واختیار نوع وحين فيه عند تفضیل جنس علی جنس وکھو

ما يخالف روح الإسلام وتعاليمه

(٥) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ خَلَقَ الْكَوْنُ وَلَهُ حُسْنُهُ وَفَوَاصِيسُهُ الطَّبِيعِيَّةُ وَالْبَيُولُوجِيَّةُ فَمِنْ جُزْءٍ مِنْ

مادیات هذا الكون وما يتوحيه من كائنات

(۱۶) لقوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءُ رُفْعًا﴾ ووضع الميزان * (الآخرة في الميزان) ﴿﴾

(٤) أن هناك حاجة هائلة للزريعة وقول (الأمر بمقاومة الله تعالى)

(۲) حکم اختیار جنس البین علی مستوی الأفراد بالوسائل الخلیجیة

اختلاف الفقهاء المصنفين في الحكم على أقوال أربابهم

(١) أنه لا يجوز التحم في جنس الجدين فالجود إلى هذه الوسائل محرر شرعاً

قوله تعالى «الله ملك السموات والأرض يخلف حاشيكم يومئذ لئن يشاء إنساناً»

وَيُخْرِجُهُنَّ مِنَ الذُّكُورِ وَأَوْسُوهُنَّ وَأَخَذَ مِنْهُنَّ مِيثَاقًا وَفِي ذَلِكَ عَذَابٌ ۝

وجه الدلالة: أن الآية تدل على أن من تقديس الله تعالى أن يهمل من يشاء الإنسان

وَيَمُرُّ لِحَنِ يَسَاءِ الذَّكَوْرِ فَمِنْ مَشِيئَةِ اللَّهِ وَإِيرَاتِهِ

قوله تعالى «إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي

نفس ما اذا تكسب غداً او ماتت في نفس باي ارض تموت ان (الله اعلم خبير)

وجه الدلالة: أن هذه الآية تدل على أن علم ما في الأرحام هو من الأمور التي (خُصت)

(اللَّهُ تَعَالَى) بِمَا نَفْسَهُ فَلَيْسَ لِلْبَشَرِ الْحُكْمُ فِيهِمْ إِذِ يَعْلَمُ ذَلِكَ تَدْخُلُ فِيهَا

سَأَلْتُ اللَّهَ تَعَالَى بِعِلْمِهِ وَهَذَا الْإِيجَازُ

أن رسول الله (ﷺ) قال لا فلاح للخبث خمس لا يعجزها إلا الله لا يعلم ما في القدر

غداً لا اله الا الله ولا يعلم فاتنقض الامم الا الله (1)

وجه الدلالة: إنه لا يتصل بهذا الحديث الحلو به القصاص وهو ما يدل على أنه لا أحد

يعلم ما في الأحرار إلا الله فمعرفة نوع الجنين إنما هو حق لهذا القصر

Ehsalam

من الحقول → الفرصة إلى المحرم

أن بعض الطرق في اختيار جنس الجنين قد تؤدي إلى اختلاف
الطفة مما يحتمل وقوع الخطأ فتتبادر الخطف وهو ما يؤدي
إلى اختلاف الأتساب

إن في التعم في الجنس تخيير الخلق الله تعالى

أن اختيار جنس الجنين يلزم منه كشف العورة الخلقة أعم
الطبيب الأجنبية وهو ما يؤدي إلى هتك العورات وعدم حفظها

(٥) أنه يباح اختيار جنس الجنين وطبقاً

الذي لا وإن خفت العورة من ورائي وكانت امرأت عاترة فليس

لحمي من ذلك وليأمرنني ومن مني من أن يحميها واجعله

بغير رخصاً

وجه الدلالة أن نبي الله صلى الله عليه وآله لم يرد عاربه كالباقية أن يربيه غلاماً ذكراً

ومن شروط الدعاء أن لا يسأل الداعي أمراً محرماً فلا يلبيح نكاحاً

فلا يملك على جوارقه

قوله تعالى «وواجعل عليهما في الدين من حرج»

وجه الدلالة أن الآية تدل على أن الحرج مرفوع في الشريعة وقد تقع

بعض الأسرف في الحرج من جراء حرمان الجنين من جنس معين من الأولاد

فلا مانع من اختيار جنس الجنين وفقاً لما قد يلحق المرأة

أو الأسرف في الحرج والخير

فأروى عن ثوبان (عليها السلام) قال: إن أحببنا البهائم وقال لرسول الله

حيث سألت عن الولد قال: «لا تحم ماء الرجل ثيبض وماء المرأة أحمر فإذا

اجتمعا فحلا من الرجل منة المرأة لأكلها بإذن الله

وإذا غلبت المرأة منة الرجل ثنأ بإذن الله»

وجه الدلالة أن الرسول (صلى الله عليه وآله) بين في هذا الحديث السبب في كون

الجنين ذكراً أو أنثى وهو كشف الكيفية تحييد نوع الجنين قبل

حصول التلقيح بين الحيوان المنوي والبيضة ولا أحد يستطيع أن

يحمض الفحل ويقتل فيباح السعي إلى اختيار جنس الجنين

بالمسائل التي تشغل العلم الحديث عالم تنطوي على خبر

Elbalam

من المحقول أن الأصل في الأسماء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم ولم يرد دليل على تحريم اختيار جنس الجنين ومن ثم فهو باق على الأصل فيكون مباحاً
 القيح على العزل في قاسم السعدي في تحديد جنس الجنين على جواز العزل
 ذلك أن العزل هو محاولة لخطيئتي الإباحة وقد قام الدليل على جواز ذلك
 وليس اختيار نوع الجنين بالوسائل الخيرية على اختياره بالوسائل الطبيعية والله أعلم بخالف في جوازها أحد

(٣) أنه يباح اختيار جنس الجنين متى دعت إليه الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة أما في حالة الاختيار وعدم وجود الحاجة فلا يجوز
 الدليل عدم الجواز من القول الأول

الإباحة في حالة الضرورة من القول الثاني
 يستلوا على قس الإباحة على تلك الحالات

أن الطرق الخيرية المستعملة في اختيار جنس الجنين لا تخلو من المحاذير الشرعية
 ولذا لا يقتضي أن تكون مثل هذه الوسائل محرمة في الأصل ولكن للضرورة ولتفادي الأمراض فلا مانع من اختيار جنس الجنين بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرء هذه المحاسن

إن فتح الباب على مصراعيه بالقول بإباحة اختيار جنس الجنين أو التحكم فيه قد يؤدي إلى الإخلال بالتوازن الطبيعي البشري بين نسل الجنسين
 (٤) التوقف

الدليل أن التجارب العلمية التي تجرى في هذا الصدد لم تصل بعد إلى نتائج محققة بالنسبة للبشر ولذا فلا بد من الانتظار حتى تظهر النتائج وأن القضية تحتاج إلى اجتماع أدلة أخرى من الدرجة والثاني

الرأي الرابع هو القول الثالث
 تحريمه الرهان

(١) أن هذا القول يؤدي ما إنتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي من عدم جواز التدخل الطبي لاختيار جنس الجنين إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية
 (٢) قوة أدلة القائلين بالجواز وإمكانية دفع أدلة القائلين بالمنع
 (٣) الأخذ بهذا القول فيه إعمال لأدلة المبيحين والممانعين فكان أولى

Elsalam

أهل الجوارح اختيار جنس الجنين تبعاً لعملية التلقيح (الخصافة) خاصة في حالات
 علاج العقم؟ أنه جائز مع الكراهة لشبهة التفضيل
 * الجوارح الشرعية لاختيار جنس الجنين * (الطرق الخيرية)

(١) أن يكون الجوارح لعملية اختيار جنس الجنين قاصداً على ما دعت إليه الضرورة
 أو الحاجة المنزلة فتتولد الضرورة

(٢) يشترط أن تنبثق حاجة الزوجين لعملية اختيار جنس الجنين عن طريق لجنة
 طبية من أهل الخبرة والثقات

(٣) أنه يجب إقناع الخصمان والتأيس للامهنة والاحتياطات الشرعية والحفاظ على
 على ماء الرجل كل على حدة

(٤) أن تقتصر الفحوصات الطبية السابقة لعملية اختيار جنس الجنين إلى أمن
 لحقوق الضرر بالجنين

(٥) أنه يجب أن يخضع لاجتماع تلك التقنيات للرقابة من قبل الدولة وعرضها
 وأهل الاختصاص فيل فتعتمد في الاختلال أو فقدان التوازن الطبيعي

(٦) أن لا تكون عملية اختيار جنس الجنين توجهاً عاماً في الدولة أو منطقة معينة فيل
 (٧) أن تجري مثل هذه العمليات في اختيار جنس الجنين بتراخي الزوجين

(٨) يشترط أن لا يكون في الجوارح إلى مثل هذه العمليات ما يلحق الأضرار بالمرأة أو خط
 على حياتها

(٩) يجب حرمان العورات عند إجراء مثل هذه العمليات
 (١٠) أن يندرج في نطاق إجراء مثل هذه العمليات على حال قيام الزوجية بين الزوجين

وقبل إنفاذها بطلاء أو وفاة
 (١١) الحرص على التخلص من البويضات الفائضة أو حفظها لحمل

آخر وفق جوارح حارمة
 (١٢) أن يعتقد المسلم أن هذه الوسائل ما هي إلا بذل للأشياء وأن تقيد الأمور

وتيسر لها الله وحده

* حكم الاجنه من في الشريعة الإسلامية *

(١) (٢) (٣)

"مفهوم الاجنه من" "حكم بترام الاجنة المجرضة" "موقف القانون المصري" وأتوا "في نزاع الأعداء" "من الاجنه من"

(١)

"مفهوم الاجنه من وأتوا"

- الاجنه من لغة ← هو الذي سقط أو انزلق أو القاء الولد

قبل أن يستبين خلقه

أو الذي تم خلقه ونفخ فيه الروح من غير أن يعيش
إحرازًا ← عند الطبيب الشرعي ← هو القاء المني في الرحم قبل ميعاد ولادته بحيث لا يمكنه أن يحيا

← عند الفقهاء ← هو سقط الجنين من بطن أمه

← هو سقط الجنين من بطن أمه كان يفعله أمه بفعل غيرهما

- أنواع الاجنه من وحكمها

(١) (٢) (٣)

"اجنه من حيض" "اجنه من علاجه" "اجنه من جنائز" أو محدث

(١)

"اجنه من حيض أو تلقائي"

الاجنه من الطبيعي (أو) هو الذي يحدث بدون تدخل إرادة من الغير أو من الأم فاقبل وذلك بسبب خلل في أحد الأجهزة الإجمالية
هو الذي يحدث بدون سبب خارجي ويحدث تلقائيًا من أن يقوم شخصًا بإحداثه

تجربته ← خلل في الصبغيات

El Salam ← نتيجة وجود خلل في جهاز المرأة التناسلي

- الحكم الشرعي ← أن الشرع الحنيف يعرض هذا النوع من الاجنه من الوقوع تحريمًا لحالة المسؤولية

(٢)

"إجبراض علاجها أو حنأها"

الإجبراض العلاج ← هو الذي يقوم الطبيب بعلمه إذا كان ذلك ضروريًا

لإنقاذ حياة الأم

حكمه الشرعي

أن هذا النوع من الإجبراض لا يعد وأن يكون نوعًا من
العلاج الذي لا تنفعه الشريعة الإسلامية لإنقاذ حياة الأم
ومن ثم فإنه لا مسؤولية على من قام به لجنائيا ولا مضيًا بل قد
يكون حقيقته أمرًا مستحبًا إن لم يأت به الاستتباب إلى الخروج
بحسب الحالة المتخالفة

(٣)

"إجبراض الجنين أو اجتماعها"

الإجبراض الجنائي ← هو الإجبراض الذي لا تتم إحداثه بفعل فاعل ضد امرأة حامل

لإسقاط جنين

لأنه لا يضر بغير رحم الحامل من حيث هو ولا يضر به

وفي أي وقت قبل تكامل الأشهر الحرجية ولا يسبب خلاف

إنقاذ حياة الأم

لأنه لا يضر الجنين عمداً من الرحم قبل المولد الطبيعى لولادته

أو قتله عمداً في الرحم

حكمه الشرعي ← إذا أُرذنا معرفة الحكم الشرعي لهذا النوع من الإجبراض فلا بد أن نقسمه

إلى

من حيث المدة

من حيث تركب الفعل

(٥)

(٤)

(٣)

(١)

أن يقوم بهذا الفعل - أن يقوم بهذا الفعل - أن يقوم بهذا الفعل - أن يقوم بهذا الفعل
الغيب - الأم خائلاً - نفساً أو بوطاً أو غير - نفساً أو بوطاً أو غير
أن يقوم بهذا الفعل الطبيعى أو - قبل نفع الروح والنوع - بعد نفع الروح
من هو على - أو كالتة كالتابلة - أي قبل مضي ١٤ يوماً - أي قبل مضي ١٤ يوماً

بعد

El salam

(1) حكم الإجماع بفعل جنائي من قبل الخيس
لا شك في حرمة الاعتداء على النفس الأدوية فأوجب الشارع عقوبته

* دنيوية *

- الدية كاملة ← إن أُلقت الأم بسبب فعل الاعتداء عليها بالإجماع قبل جنيناً حيّاً ثم مات بسبب الجنائية

← إن مات بسبب فعل الاعتداء الجنائي بالإجماع قبل ثم أُلقت جنيناً ميتاً فعلى الجنائي دية كاملة في الأم فقط

- الدية والغرة معاً ← إذا أُلقت الأم بسبب فعل الاعتداء عليها قبل جنيناً ميتاً ثم ماتت
هنا دية بعد ذلك

- الديتان كاملتين ← إذا نتج عن فعل الاعتداء موت الأم ثم أُلقت جنيناً حيّاً ثم مات
(ملاحظة) أن غرة الجنين ذللاً كان أو نشأ لها جزء من الدية وقيمة مثل نصف عرش
دية الرجل وهما خمس من الإبل وعليه الإجماع

* أخراوية *

- لقد قررت الشريعة الإسلامية عقوبة ثخوية لقاتل النفس وهما حصول الإثم والعذاب في جهنم قال تعالى «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فنجز أوه جهنم خالداً فيها»
فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً

(2) حكم الإجماع من قبل الأم

- لقد حرمت الشريعة الإسلامية الاعتداء على النفس البشرية حصراً من الأم وأقبل
بعض النصارى الوسيلة التي استخدمتها الأم بالإجماع هذا الجنين
الغرة ← على الأم التي أجهضت نفسها وألقت جنينها ولا تترك من هذه الغرة
بل وعليها أن تحتق رقبته أيضاً إن وجدت

← إن كان القائم بالاعتداء هو الأب فيسرى ذات الحكم

(3) حكم الإجماع الذي يقوم به الطبيب أو من يقوم مقامه بإذن من الزوجية
أو الزوج أو الاثنين معاً

- إن الفقه الإسلامي يوجب في هذه الحالة بأن عليهم جميعاً غرة فيما بينهم
بل عليهم أيضاً غرة لكل جنين إذا سقط

Elsalam

(ع) حكم الإجماع من قبل نفخ الروح في الجنين
 - اختلف الفقهاء في مسألتين هما

السؤال الثاني

"آراء العلماء في حكم الإجماع من قبل نفخ الروح في"

"آراء العلماء في حكم الإجماع من قبل نفخ الروح"

قبل مرحلة الصفقة في مرحلة الصفقة

* السؤال الأول: آراء العلماء في حكم الإجماع من قبل نفخ الروح *

قبل مرحلة الصفقة

(1) تحريم الإجماع من طلقاً

(2) إباحة الإجماع من قبل هذه المرحلة وطلقاً

لأن الجنين قبل نفخ الروح لم يكتسب حقيقة إنسان وخالصة النفس التي حرم الله قتلها

(3) إباحة الإجماع من قبل نفخ الروح ولكن بعرض فإن لم يكن هناك عرض فيجوز

(4) إباحة الإجماع من قبل هذه المرحلة وطلقاً

(الرأي الرابع) أن هذه الآراء أقوال اجتهادية لا تستند إلى أدلة حتى يمكن

مناقشتها والتجريح فيما بيننا

وبميل المصنف إلى الرأي الثالث لأن في هذه الحالة يندرج الإجماع تحت

الإجماع من العلاج

في مرحلة الصفقة

(1) إباحة الإجماع من طلقاً ما لم ينفخ فيه الروح

(2) التحريم وطلقاً في مرحلة الصفقة

(3) إباحة الإجماع من قبل هذه المرحلة الصفقة للمادة الضرورية

ذلك فإذا لم تكن هناك ضرورة فإن حالة الإباحة تنتفي

(الرأي الرابع) أن هذه الآراء أقوال اجتهادية لا تستند إلى أدلة حتى يمكن

مناقشتها والتجريح فيما بيننا

هو الرأي الثالث لأن في هذه الحالة يمكن تسميته بالإجماع من العلاج فإذا

انتهت حالة الضرورة انتهت الإجماع Elsalam

(٥) حكم الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين

• رافق الإجماع على حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح أي بعد مضي ١٢٠ يومًا وهو من الواد الذي قال فيه **الله تعالى** «وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت»

* المسألة الثانية: - آراء العلماء في حكم الإجهاض بعد نفخ الروح لضرورة *

أنه إذا قامت ضرورة ملحة تحتم الإجهاض بعد نفخ الروح فقد أباح الفقهاء لهذا الإجهاض بل اعتبروه واجبًا في هذه الحالة وذلك عملاً بموجب القواعد **الآتية**

(١) إرتكاب أخف الضررين دفقًا لأعظم

(٢) الضرورات تبيح المحظورات

(٣) درء المفاسد أولى من جلب المصالح

* الخلاصة *

* أن الإجهاض الجنائي كله محرم إلا إذا كان ضروريًا وكان هناك عذر أو ضرورة
دعت إلى ذلك سواء كان قبل نفخ الروح أو بعده وإلا فلا *

(٤)

"حكم استخدام الأجنة المجترضة في زراعة الأعضاء"

• قد قرر العلماء جواز الاستفادة من الأجنة المجترضة سواء تم إجهاض جنين طبيعيًا أو علاجياً لوجود عذر سواء كان ذلك قبل نفخ الروح أو بعده بينما يحرم الاستفادة من الإجهاض بغير ذلك

(٥)

"موقف القانون المصري من الإجهاض"

• أن قانون العقوبات المصري حرم الإجهاض في أي مرحلة كان عليها الجنين وإذا كانت الوسيلة المستخدمة في هذا الإجهاض ومن ثم فقد وضع للعقوبات **تفاوت ما بين**

(١) الأشغال الشاقة المؤقتة من ٣ - ٥ سنوات

• من إرتكاب هذه من الغير بغير عمد وسيلة الضرب أو أي نوع من أنواع الإيذاء

• إذا كان المسقط طبيًا أو جراحيًا أو حيد ليًا أو قابلية

(٢) الحبس وحده الأدنى ٤٤ ساعة وحده الأقصى ٣ سنوات

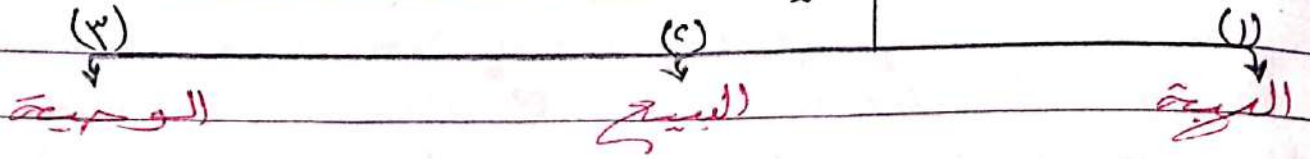
• كل من أرتبط عمدًا امرأة حبلى بغير عمد أي وسيلة من الوسائل المذمومة إلى ذلك

• المرأة التي مرضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بذلك أو مرضيت بغير علمها الوسائل المذمومة

وتسبب الإرتباط عن ذلك حقيقة

بسم الله الرحمن الرحيم

الفرق بين



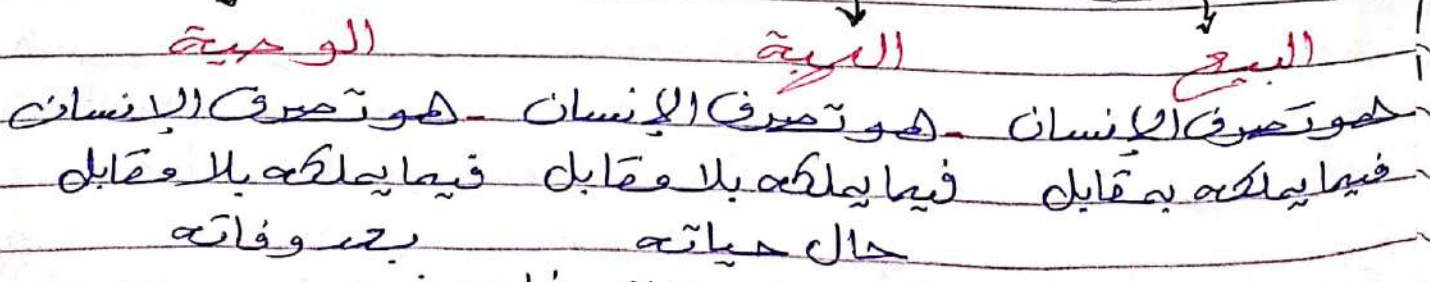
البينة (1) البينة
لغة: مصدر من وهب وهب وهب وهب
إحاطة: هي تملك ما لا يحصى
أو: هي تملك في الحياة بغير عوض
والبينة والصدق والبينة والعقوبة معانيل وتقارية وكلها تملك
في الحياة بغير عوض ولا هم "العقوبة" شامل لجميع

(2) البينة
لغة: خبر الشراء
أو: الشراء من ياب مقابلة شيء بشيء على وجه
من حوص على وجه المعاوضة
إحاطة: هو مقابلة مال بمال على وجه من حوص

(3) الوحيدة
لغة: ما أوحيت به وهي بمعنى الإيصال
إحاطة: تبين بقاء وضاف لما بعد الموت
وحيدة: هي تملك بأمر الميت
وهي تعميم التبني الخفاف لما بعد الموت

الخلاصة

إن هناك فرق بين



هو تصرف الإنسان - هو تصرف الإنسان - هو تصرف الإنسان
فيما يملكه به قابل فيما يملكه بلا قابل فيما يملكه بلا قابل
حال حياته بعد وفاته
Elbalam * فتوقفت هذه التصرفات في
تعريفها
تكملة الفقيرية

التحريف في ذم خيلاء بدن الإنسان *

(١) ✓ (٢) ✓ (٣) ✓ (٤) ✓
 لكل يجوز للإنسان - لكل يجوز للإنسان - لكل يجوز للإنسان - حكم أخذ الخيلاء
 أن يبيح بعضه - أن يبيح ذم ضائته؟ - أن يبيح بعضه - أن يبيح ذم ضائته؟
 ذم ضائته؟ - ذم ضائته بعد موته؟ - ذم ضائته؟ - ذم ضائته؟

"كل ما يجوز للإنسان أن يفعل في حياته"

إن ذم خيلاء الإنسان منحل
 ما هو منحل فتوقف عليه - ما يمكن الاسترخاء عنه ولا تتوقف عليه
 الحياة - الحياة
 مثال - مثال

القلب - الكلية عند وجود اختلاف الحالة
 الأكبر - البتة ليس
 الكلية إذا كانت تختلف - اختلاف الفقهاء إلى ما هو بين في حكم هذه
 الحالة - الإنسان لبعض ذم ضائته ولهم في ذلك
 حكم التبرع به
 يحرم التبرع بشيء منه هذه (دعوى طحاوي) (محمد بن أبي شعراوى - أحمد الحطاب)
 الأذنين لأنه يؤدي إلى - الأول - الثاني

الموت يثميناً - ذمها إلى جوار أن - ذمها إلى جوار أن
 يوجب الإنسان بعض - يوجب الإنسان بعض
 ذم ضائته لأخيه الإنسان - الإنسان آخر حال حياته أو
 إذا أذن الشخص من هذا - بعد موته

البحر
 * أن يكون النفع محققاً
 للمعروف له
 * أن لا توجد وسيلة أخرى

أدلة أحكام القول الأول

يحتل من قال يجوز لهبة الإنسان لأعضائه

الكتاب قوله تعالى «فمن أضرط في نفسه غير متجاوزاً لحدوده»

(الله غفور رحيم)

وجه الدلالة دلالة الآية الكريمة على إباحة إضرط

بعض المحرمات لحفظ النفس وحيلتها

عن التلف

وان المريض إذا احتاج إلى نقل عضو فمرو في

حكم المضرط فيدخل في عموم الإضرط المذكور

السنة

ماروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أضرط منكم أن ينفخ أخاه فليفعل»

وجه الدلالة بين الحديث الشريف أنه يندب للمؤمن أن

ينفخ أخاه متى أضرط ذلك ولكل واحد

أن يذل عضو لا تقا حياته من أعظم

النفع له وأجله

القياس

① أن الجسم كالمال فكلاهما وريته في يد الإنسان

فكما يجوز للإنسان التبرع بجزء من ماله لمصلحة غيره

فكذلك يجوز له التبرع بجزء من بدنه لمن يحتاج إليه

② قياس لهبة الأعضاء على التبرع بالدم فمما لا إجماع كقول

يتم في بلاد المسلمين على جواز التبرع بالدم وهو جزء من

جسم الإنسان فكذلك التبرع بالأعضاء

الحقوق ① أن الإنسان مأذون له بالتصرف في جسده بما فيه مصلحة

فإنه بالتبرع فيه مصلحة عظيمة فيجوز له فعله

② الأصل في الأشياء الإباحة ولم يرد في الشرع نص

قالحج بتمريم التبرع بالأعضاء فيكون مباحاً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَحْمُكَ يَا مُحَمَّدُ

• الكتاب - قوله تعالى «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّيْلُوتِ»

← راحة البال ← نسيب الآية الكريمة عند الإلقاء

سوا حزن الخطر المؤقت إلى ابتلا فذل أو إخوة فذل

عن أدمع وخلائق من المتوحدين ببلد الحجاز أن

تَبِعَ الشَّيْخَ مِنْ بَيْتِهِ مَنْ جِئَ بِهِ إِلَى هَؤُلَاءِ

نفسه في سبيل إحياء غيره فلا يحوز له ذلك

❖ السنّة ← قول النبي (صلى الله عليه وسلم) «كل المسلم على المسلم حرام وحرمة

وفاته وعرضه»

وجه الدلالة ← دل الى بيت علي أن الأهل في المسلم الحرمة

على أخيه المسلم وأخذ العفو عن الحسين

تدبر لهم إقن الشارع فيه

* القياس على الجوزية تقطع الأضواء الأدمية كما لا يجوز تقطع

الأضغاضاج بجامع كون كل منهنها من أضيضاء الجسم

ونوة شافلا ← أن يستطاع الأخصاء الأخصاء في الحرة

أولاً حرمة المشاركة في كل ما يكون مفضية

إلى مفسة الزنا وهذه الحالة غير محقة في

التبرع بالأعضاء ومن ثم فإن القضاة يحد

فريقاً مع الفارق

والحق قول $\leftarrow$ أن حياة الإنسان ليست مثله وإنما هي ملك لله تعالى

والحق له سبحانه فيروا الذي أنشأها وله وحدة الحق بالتصريف

فَيُخَوِّلُ مَا دَامَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَّبِعَ

مشروع من أخصائيه لأن الحق ليس له

Ebalam

الرأي الرابع

هو الرأي القائل بأن الإنسان لا يمتنع عن الأعضاء **وذلك إذا**
توفرت الشروط التي تضمن التبعية عن الضرر له **وذلك إذا**
توفرت الشروط التي تضمن عدم الضرر له

(١) أن يكون هذا التبعية بالاختيار أو بالاجل الإحتمالات التي يمكن أن
تطرأ على حركته

(٢) أن يكون هذا التبعية بدافع الودعة والرحمة والفضل بين الناس

(٣) أن يكون العضو المتبوع به له شئ في الجسم

(٤) ألا يكون من الأعضاء التي ترتبط بالوراثة

(٥) أن يكون هذا العضو من الأعضاء المتعارف عليها طبيًا بالتبعية

(٦) ألا توجد وسيلة أخرى ممكنة لمعالجة الخطر إلا هذا التبعية

(٧) أن يأمن الطبيب الثقة بنتائج هذا الإجراء

(٢)

”كل يبذل لئلا يفسد أن يبيع أعضاءه“

يؤكد كون كمال إجماع من الفقهاء على تحريم ذلك إلا أن بعض الفقهاء له رأي آخر
 إختلف العلماء العاصرون في قضية بيع أعضاء الإنسان وليس في ذلك رأيين

الأول

ذهب غالبية الفقهاء إلى تحريم بيع أعضاء الإنسان

مثل

د. علي جمعة

د. أحمد الطيب

د. محمد بن طوي

الأدلة

يستدلوا بـ

* الكتاب قوله تعالى

”لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم“

وجه الدلالة

أن كل عضو من أعضاء الإنسان خلق

ليؤدي وظيفة معينة في جسمه كما

يستطيع غير أدائها وهذا ينم عن حرمة

بيع أي جزء من أجزائه حتى لا يتحلل تلك

الوظيفة التي أنعم الله بالقيام بها ولذا

يجد أن الشريعة حرمت بيع الإنسان

أو التصرّف فيه

الثاني

ذهب بعض الفقهاء إلى جواز بيع أعضاء الإنسان

مثل

الشيخ طه حبيب

د. محمد بن طوي

د. محمد بن طوي

الأدلة

يستدلوا بـ

* القول به (١)

يجوز بيع الأعضاء الإنسانية قياساً على

جواز التبرع بها في جامع التملك في كل

ونوقش ذلك

أن التبرع بالعضو ليس له من باب التملك

إنما هو من باب إباحة التصرف فليس

لهو تبرع بمعنى التبرع وإنما تبرع بمعنى

إسقاط الحق عن العضو المتبرع به

فالتبرع أو بيع مدلولاً من التبرع

السنة عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله (ﷺ)

« وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم لحمه »

وجه الدلالة

أن الإجماع منحه على حرمة أكل بشر آدم وأجرائهم فكان ثمن أجزائهم وبيع على حرمة أكل اللحم ونوقش فلا

أن ينسأدم خارجين من الحديث بليل جوارن بيع الرقيق وبيع ذلك لا يجوز أكلهم

الحق قول (١)

أن بيع الأضياء فيه فتح وسيلة إلى

ففساد طبيعة وفخاظر سمية

من قيام الفقراء ببيع أعضائهم

وعليه يحرم البيع هذا لأنه الذرائع

الفضية إلى الفساد إذ يؤدي ذلك

إلى أضرار كثيرة من أكل

الاستئانة بجرامة الإنسان وتحويله

إلى ساحة تباع وتشترى

تكوين شركات وعلاقات تجارية

في أعضاء الإنسان

أن من شروط حرمة العقد أن يكون محله

قابلاً للتأخر وذلك بأن يكون مالاً

مفقوماً يجوز الانتفاع به والأرض ليس

بمال لأنه خلق مالاً له الله وبين كونه

مألوكونه مالاً له الله مضافة

أن من شروط حرمة العقد أن يكون محله

قابلاً للتأخر وذلك بأن يكون مالاً

مفقوماً يجوز الانتفاع به والأرض ليس

بمال لأنه خلق مالاً له الله وبين كونه

مألوكونه مالاً له الله مضافة

أن من شروط حرمة العقد أن يكون محله

قابلاً للتأخر وذلك بأن يكون مالاً

يجوز للشخص من بيعه أعضائه قبيلاً على جوارن

أخذ الحوض لمن يفقد عضوًا من أعضائه

في معرفة رخصته

ونوقش فلا

أن لهذا النوع من أعضائه قبيلاً التكريم وعلى

سبيل البرية والبرية ليس غير

القياس في الخبر قاعدة

الضرورات تبيح المحظورات

وجه الدلالة

ليس هناك حالة ضرورة أو غرض عضو

لأولئك خبر ضرورة ملحة فيكون البيع مباحاً

في هذه الحالة ولو كان الأصل المنع

الرد

أن التصرف في الضرورة (فما يكون في حدود

ما أحله الله والتصرف ببيع أو شراء

الأعضاء ليس ما أحله الله تعالى

ولكن لبيع الجوارن بيع هذه الأعضاء شروطاً

مفصلة

ألا يكون هناك تعارض مع الكرامة الإنسانية

ألا يكون الخرض الربح والتجارة والتداول

أن يكون بيع الأعضاء من أجل الانتفاع به

بمثل ما خلقت من أجله وأن لا تباع إلا لمن

يحمل عنه يستعمل في ذلك

أن يكون البائع يبيعه للعضو قد رفع

خبراً أعظم من فقدان العضو

أن لا يتعارض البيع مع نص قانوني

أو شرعي يحظر البيع كمنعه

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

الرأي الرابع

أنه يترجح القول الأول وهو أن القائل بعدم جواز بيع الأعيان الصناعية لأن الأصل في تعريض الإنسان نفسه للخطر ولما رخص بحسنه محرم لقول النبي (الله أكبر) لا خسر من ولا خسر من

تحقيب

أن المريض الذي خطر إلى الخوف ولم يجد من يتبع له ولم يجد ما يسد حاجته لهذا الخوف من الأعيان الصناعية أو غيرها فإنه يجوز له الشراء ويحرم على البائع المال كما قرر ذلك أهل العلم من المباحين بين وبه حسنة فتوى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت

(3)

”كل يحنى إلا إنسان أن يوحى يأخذ أعضائه بعد موته“

أن الإله صاع به من أجزائه الجسم لا يدخل في الوحية به عناها إلا مطلقاً
لأن الجسم جسم الإنسان ليس تركه
لكنه يدخل في العنصر اللغوي للفظ الوحية إذا لفظه أطلق به حتى
الحنى إلى الغير في القيام به عمل شيء
وقد خرج الفقهاء إلى حاكمين حيوانيين الذين لا تصرف وجعلوا له أحوالاً

عنة منفصلة

أن يكون هذا التوفى مجزول
الروية والنسب

أن يكون هذا التوفى مجزول
الروية والنسب

أن يكون قرأ أو حبر أن لم يوحى
بأخذ أعضائه بعد يأخذ أعضائه
أو قبل وفاته بعد وفاته

وذن وورثته ولم يأذن الورثة

في ذلك فالقول فيه فقد اختلف الفقهاء إلى حاكمين في ذلك إلى
كالقول في هبة الإنسان
لأعضائه فليراجع
رأيين

الثاني

يجوز نقل الأعضاء في هذه
الحالة

المقابل به

دعوى السرطان

الأول

لا يجوز نقل الأعضاء في هذه
الحالة

المقابل به

دعوى الحق على جاد الحق

Elsalam

الأدلة

الأدلة

يستدل الفقهاء بالحائرون على
عدم جواز نقل أعضاء المتوفى مالم

يستدل القائلون بأنه يجوز أخذ
أعضاء الميت بدون إذنه أو إذن ورثته

يوحي

(١) لما يجوز نقل أعضاء الميت في
حال عدم الإذن لأن رعاية كرامة
الميت حق مقدر له في الشرع فلا
يشترط الإباحة

(١) القياس على كماله في خطرحم الآدمي
الميت بغيب إذنه أو إذن وليه

الر د أن هذا القياس مع الفارق
إذا الإقدام على الأكل من ميتة الآدمي
ويمتنع حدوثه مالم يكن فاعل ذلك

(٢) أن الميت هو صاحب الحق به
لأنه تعالى في جسده وأعضائه فلا بد
من حصول إذنه في التصرف به لئلا

(٢) أن نقل الأعضاء لا يطرأ إليه إلا الضرورة
والضرورات تبيح المحظورات

الر د أن المحظورات تباح في
الضرورة ولكن دون الاعتداء على

لا يجوز التصرف في حق الغير إلا
بإذنه

(٣) لما يجوز إخراج الإذن الورثة لأن
الإسلام قد جعل بينهم وبين متوفيه
من ولاية التناحر والتناحر ما هو معلوم

الرأي الرابع

هو الرأي القائل بعدم جواز أخذ أعضاء الميت بدون إذنه أو إذن ورثته
لأن ذلك إعتداء على حق الغير وهذا ممنوع شرعاً لما له من عقاب عظيم
مثل التجزؤ والإعتداء على جسده الموقى بالسرقة وغير ذلك
والله أعلم

(ع)

”حكم أخذ الأعضاء من مجرمولى الرومية والنفس“

إختلف الفقهاء المحامرون في جواز نقل الأعضاء من مجرمولى الرومية والنفس الذين لم يرد عنهم الإذن ولم يكن لهم ورثة على قولين

الأول

يجوز نقل أعضاء مجرمولى الرومية بإذن السلطان وبه

المقائل به

د. جاد الحق على جاد الحق

ديكر أبو نريد

د. كمال الدين بكرو

الأدلة

السنة

روى عن عائشة (رضي الله عنها) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:

”فالسلاطان ولحقه من لا ولي له“

وجه الدلالة

ولا الحديث على أن السلطان يقوم مقام (٣) أن أقارب الجرمولى إذا حاولوا الاستخبار الوارث من الميت فإذا أجاز نقل الأعضاء عن مفضوودهم (الذي مات) ونزع أعضاؤه لا يمكنه أن يكون لهم التعرف عليه ولما في ذلك

من الأثم والأذى على ما أورد الجرح من

أن في نقل أعضائهم حقيقة لصلحة

الأحياء وكان جائزاً

(٤) أن الجرمولى بشخصيته المجرمولى لا يبيع

أعضاءه إذا تكريم الأوصاف إنما هو لأدبيته

للمروية

El salam

الرؤى الراجع

لكن الرأي القائل بجواز الاستيقاظ بأغضاض مجتمعات البرصية مع كون حرمة
الجسم محروقة غير متحركة وذلك
لأن هناك مصلحة راجحة تعلو على الحفظ / الحفاظ / الحفاظ على حرمة
الحياة وكلها

(١) أن يكون ذلك في حدود الضرورة

(۵) اُن یسوتوئاً من عدم وجود اولیاء الہیۃ

(۳) اَلَا يَؤُودُ مَا يَدُلُّ عَلٰی اَنْ لِلْحَيٰتِ الْحَيٰتِ قَدْ اَوْحٰى بِمَنْعِ

ذلك ورفعه

ملاحظات

(١) أنه إذا أوحى الحقوقي قبل موته بالانتفاع بأعيانه ولم يأذن الورثة.

فقد ذهب "د. محمد بن محمد بن خندان البوخلار" إلى

أَنْ نَحَقِّقَ بِوَجْهِهِ الْحَيِّتِ الْأَنْ لَا يَتَّعَى نَفْسَهُ وَقَدَمَهُ عَلَى وَلَا يَشْرَحَ

(٥) أنه إذا مرض أو اشتد أو حضر أحد الوارثين وأبطل الوارثية على أحد الوارثين

فقد ذهب "د. البوحلم" إلى

توجيه جانب الورثة لنا تحقيقاً لمصلحة مصلحة الجماعة ولهم رضي

۱۔ بقاء نفس (فسائشہ حسیہ)

دور القاسم / الفسدة وهما دفع البراءة عن هذا

الإنسان الذي ينقل الحوض الحيوي إليه

۲۔ ذہنہ (یس) نہ مال خیر کے لایحلاق بالانفس المراد اخذ

الذين هم من الأنبياء وأولادهم الذين هم من الأنبياء

وَنُحِصِّنْ تِلْكَ

أحكام جراحة التجميل *

المبحث الأول -

"فيه لا مطالب"

(١)

"حقيقة التجميل"

عرف التجميل في بعض الأحيان بالحاجم العاصره بأنه

"عمل كل ما من شأنه تحسين الشيء في مظهره الخارجى بالزيادة عليه

أو الإبقاء عليه"

التجميل لغة بمعنى التزين والتزين

بإحدى طرائقها هو التصرف في البدن بما يؤول إلى البهاء والوضاءة

والحسن من في مظهره الخارجى

عرف ابن القيم الجمال بأنه

"تناسج الخلقة وإعتدالها وتواؤمها"

وذكر أن الجمال نوعان هما

الجمال الباطنى

هو المحبوب لذاته وهو جمال

العلم والعقل والجود والعفة

والشجاعة

الجمال الظاهر

هو زينته خصال الله بخلق بعض

الصور عن بعضا وهي من الزيادة /

زيادة "الخلق" والزيادة في الخلق هي

الصوره الحسنه أو الصور الحسن

عرف أبو حمزة العسكري الجمال بأنه

"ما يشتهر ويرتفع به الإنسان من الأخلاق ومن كثره المال والجسم"

(الخلاصة)

أن لفظ الجمال يستعمل في الأمور الحسية والعنصرية لكن المراد في هذا المقام المعنى

الجسمانى الذى يتعلق بقوام الجسم وأعضائه الظاهرة

أن الجمال ليس له معايير محددة متفق عليها بل يرجع إلى العرف فيتحيز بتغير

الزمن والأماكن وقد يتغير بتغير ذواق الناس

El salam

(٢)

"تعريف جراحة التجميل عند الأطباء"

- عرف الأطباء التجميل بتعريفات متعددة **منها**
- (١) أن جراحة تجميل لتحسين مظهر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة أو خفيته إذا ما حلل عليه (نقص - تلف - تشوه)
 - (٢) أن مجموعة العمليات التي تتعلق بالشكل والتي يكون الغرض من علاج عيوب طبيعية أو مكتسبة في ظاهر الجسم البشري تؤتي في القيمة الشخصية للفرد
 - (٣) هي التي يراد بها علاج عيوب خلقية أو عيوب حادثة تنسب في إيلام صاحبها بدنياً أو نفسياً أو ما تحسن شيئاً في الخلقة بدأ عن جوانب الجمال

(الخلاصة) قد اجتمع أحد الباحثين في صياغة تعريف لجراحة التجميل حيث قال هي

"إجراء طبي جراحى يستهدف تحسين مظهر أو خفية أعضاء الجسم الظاهرة"

(٣)

"دور الأطباء المسلمين في جراحة التجميل"

- نبغ كثير من علماء المسلمين في مجال الطب بصفة عامة وجراحة التجميل بصفة خاصة وكان لهم الفضل في النهضة الطبية وتقديمها لهذا المجال ومن هؤلاء العلماء

(١) أبو بكر الرازي

- بعد أبو بكر محمد بن زكريا الرازي من أعظم علماء المسلمين **فهو**
- ١ أول من أثار في كتابه "الحاوي" إلى تعديل التشوه في الشفة بالجراحة
- ٢ أول من أدخل في التجارب الكيميائية أجهزة وأدوات لم تكن معروفة من قبله
- ٣ أثار في كتابه "السر في حيل الأكل الحرفال" إلى ظاهرة كبر ما يحسن بعض الحوامل
- وقد تشخيصاً وعلاجاً لمرض الظاهرة
- ٤ اهتم بجراحة الأورام السرطانية فوضع علاجاً جراحات دقيقة في الجسم
- ٥ اهتم بالإنسان حيث ذكر في كتابه "الحاوي" بعض الإجراءات والمواد
- الطبية التي تحفظ من التسوس وتكسب البياض

(٢) ابن سينا

- هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا وهو من أئمة عظماء المسلمين فهو
 (١) هو الذي اكتشف الدورة الدموية في الإنسان قبل ولیم هارفي بستمائة سنة
 (٢) أجرى جراحات لمعالجة الأورام الخبيثة قبل أن يُعرف ذلك
 (٣) قد ألف ابن سينا أكثر من مائة كتاب في الطب وحده

(٣) الزهراوى

- كان للزهراوى باعاً كبيراً في تطوير الجراحة بصفة عامة وجراحة التجميل
 بصفة خاصة حيث قام
 ١- قام بإجراء عمليات متقدمة في هذا المجال النادر في ذلك الوقت كإصلاح
 الشفة بالكم وتخصيب الثدي الكبير في الرجل
 ٢- علاجه حالات الخنثى ونسوه فتحة البول عند الذكور

(٤)

”أهمية عمليات التجميل“

جاءت جراحة التجميل تلبية لحاجة الإنسان من ناحية / في مجالين هامين

جراحة زراعية ونقل الأعضاء	عمليات التشوهات والأورام
تم استخدام الميكروسكوب الجراحى لإجراء العمليات الجراحية البالغة الدقة	استخدام الليزر في عمليات تجميل ثنية وإستخدام الكمبيوتر في التشخيص والمساعدة

في مجال الحروق

استخدام جلد المريض نفسه
أو جلد الحيوانات أو جلدًا صناعيًا
مناع خاص لترقيع الجزء المحروق
الحل في نمو خلايا الجلد بالمثل
Elsalam و Dr. Elsalam

في مجال تحسين الصورة الإنسانية

إن الإنسان يابجأ للظهور بصورة
تحسن كتحسين كحل الأنف أو لون
البشرة مما يعيد تحسين في خلق
لله تعالى

(٥)

”خواريط علىيات التجميل“

إذا دعت الضرورة إلى إجراء مثل هذه الجراحة فلا بد من الالتزام بالخواريط

الآتية

(١) ألا يكون هناك تخيير لخلق الله

(٢) إفتاء الخش والتدليس والخبايا

(٣) أن لا يرتب على هذه الجراحة خير أكبر من خير الحزن

(٤) أن لا تستخدم المواد النجسة أو المحرمة في إجراء هذه الجراحة

(٥) أن تكون هذه الجراحة مشروعة

(٦) الأهل أن إجراء جراحة التجميل لا يبيح كشف ما أوصى الله بسره إلا إذا كان

ذلك لحاجة أو ضرورة

(٧) ألا يكون هناك إسراف أو تبذير

الخلاصة

أحكام جراحة التجميل

المبحث الأول	المبحث الثاني	المبحث الثالث	المبحث الرابع
”تتميم“	”أنواع جراحة التجميل“	”إباحة الشرع لجراحة“	”حرم هذه الجراحات“
		”التجميل“	”التجصيلة“

المبحث الخامس	المبحث السادس
”جراحات الأسنان“	”جراحات الأعضاء والنواقل“

المبحث الأول

(١)	(٢)	(٣)	(٤)
”حقيقة التجميل“	”تعريف جراحة“	”دور الأطباء المسلمين“	”أهمية علم التجميل“
Elsalam	”التجميل عند الأطباء“	”في جراحة التجميل“	”التجميل“
		(٥)	
		”خواريط علم التجميل“	

المبحث الثاني

"أنواع جراحة التجصيل"

جراحة التجصيل

(1)

"جراحة تجميلية
أباحها الشرع"

(1)

"جراحة تجميلية
خبرورية"

(2)

"جراحة تجميلية
نصها الشرع على جوازها ابتداءً"

(1)

"جراحة تجميلية خبرورية"

تعريف $\leftarrow$ هي الجراحة التي يقصد بها إزالة العيوب الخلقية وإعادته
ورده إلى أصل خلقته تعالى وخضعها لله تعالى
ووجوبها يكون من خبرورية أو حاجية $\leftarrow$ هو بالنسبة لدواعي اللوجبة لفعلي
ووجوبها التجميلية $\leftarrow$ هو بالنسبة لآثارها ونتائجها
ووجوبها بالتكميلية $\leftarrow$ لأنها تكمل دور الجراحة العامة
ولهذه الجراحة الضرورية قد تكون حاجية لم تبلغ درجة الضرورة إلا أن
الأطباء يصفونها بالحاجية وذلك $\leftarrow$
لأن الحاجة الداعية إلى فعلها
والعيوب التي تحجب جسم المرأة تنقسم إلى

↓

أول (عيوب خلقية)

أول (عيوب خلقية)

وهي العيوب الناجمة عن سبب خارجي

وهي العيوب التي تنشأ في جسم

المرأة بسبب سبب خارجي

عمل

1- الحروق المختلفة التي تشوه الجلد
2- كسور الوجه الشديدة التي تقع بسبب الحوادث

1- الشق في الشفة العليا
2- استئصال أظفار اليدين والرجلين

حكم الجراحة التجميلية الخسومية

إذا كانت جراحة التجميل لأجل التداوي فإن لهذا النوع من الجراحة فقد
ذامها الفقهاء الحجة وانهم يجوز للطبيب فعله ويجوز للمريضة تحاليل
الأدلة على جواز جراحة التجميل بقصد التداوي.

في الكتاب ← قوله تعالى:

"ومن أحياءها فكأنما أحيى الناس جميعاً"

وجه الدلالة

أن الله تعالى يحى من حى في إحياء النفس والجراحة في غالبها
تهدف إلى ذلك فيدخل الجراح ضمن الممسوحين فيكون هذا العمل
مشرعاً

السنة ← ما روى عن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:
"ما أنزل من داء إلا وأنزل له شفاؤه"

وجه الدلالة

دل الحديث على مشروعية التداوي والحث عليه والأمر به حتى
يكون الإنسان عفوياً نافعاً في المجتمع

الإجماع ← فقد تقر الإجماع على

مشروعية التداوي بالجراحة الطبية وقد تداوى عروة بن الزبير
حيث وقعت في رجله الأكله فبشها ولم ينكها أحد

الحقول ← (١)

أنه يجوز فعل الجراحة الطبية إذا وجد سبب مبيح لفعلها
وجراحة التجميل بقصد التداوي داخله فيل بجراح وجود الحاجة
في كل

(٢)

أن الشرع مراعى جانب الصالح وبراء الفاس والإنسان
مطالب بالحافظة على مرضته وقاية وعلاجاً والجراحة
التجميلية نوع من

Elsalam

البحث الثالث

"إباحة الشرع لجراحة التجميل"

(٢)

"جراحة تجميلية ضد الشرع على جوازها ابتداءً"

تكم الفقهاء فيل قديماً

الطلب الأول

"ثقب أذن الأنثى"

بعد ثقب الأذن من الجراحات الشائعة لا يرتبط بالحاجة من النساء إلى ورغم سهولة هذا الإجراء إلا أن الدراسات الطبية تحذر من خطورة هذه الجراحة

حيث إن النزيف المصاحب لهذه العملية قد يكون سبباً في انتقال العدوى وبعض الأضرار الخطيرة

ولقد اختلف الفقهاء القدماء في ثقب أذن الأنثى ولهم في ذلك قولان

الأول

ذهب الحنفية ذهب الشافعية والصحيح من مذهبي والحنابلة في رواية الحنابلة

إلى جواز ثقب أذن الأنثى للحمل وبه قال ابن الجوزي

إلى عدم جواز ثقب أذن الأنثى للحمل وبه قال ابن الجوزي

والتزينة

El Salam

الطلب الثاني

"ثقب أنف الأنثى"

إن التحلي بثقب الأنف لم يوضع بل الذهب والفضة أو غيرهما للفقهاء فيه قولان

الأول إذا كان من عادة النساء فعل ذلك

فموجبات فيمنعها المنع حينئذ لعدم جواز التشبيه بالكافرات

الثاني إذا كان في ثقب أنف الأنثى تشبيه بالكافرات في موافقة الكفار في

بجامع وجود الحاجة ببعض لم يوافقوا أو لا للحمل التحلي ومعتقداتهم

تغيب لحلق الله وبه قال بعض الشافعية

أن هذه الجراحة لا يترتب عليها ضرر

فيحس ثقب أنف الأنثى على ثقب أذن الأنثى بجامع وجود الحاجة الداعية لذلك وهي التحلي والزينة في كل وبه قال بعض الحنفية وأفتى به بعض المعاصرين

الأدلة

الأدلة

* أدلة أصحاب القول الأول *

* أدلة أصحاب القول الأول *

* القياس * (١)

* السنة * ^{طاهري} عن عبد الله بن عباس

القياس على ثقب الأذن للقرط فكما يجوز

(روى عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم)

ثقب الأذن يجوز ثقب الأنف بإجماع

قال

تحصيل الزينة في كل

"على يوم العيد كعتين لم نصل قبلها

ولابعد لها ثم أتت النساء ومعها بلال فأمر

(٢)

بالصدقة فجاءت المرأة تلتقي قرحا

* الحقول *

القياس على خرق ثنث البعير ويربطه بنحام ليقاد

به فكما يجوز ذلك ولا يعد مثله فكذا يجوز

أن الأنثى محتاجة للخلية فثقب الأذن

وصلاحه في حقها

ثقب ثنث المرأة للزينة ولا يعد ذلك مثله أو

تغميس الخلق (الله) إذا جرت عادة النساء بذلك

* أدلة أصحاب القول الثاني *

* أدلة أصحاب القول الثاني *

* الحقول * وهو

* الكتاب * قوله تعالى

أنه لا زينة في ذلك تغتفر الجرح والإيلام

"ولا منهنم فليبتكن آذان الأنعام"

وجه الدلالة

لأجل الإلحاح عند فرقة قليلة ولا عبرة ببلل

الحرف العام بخلاف ما في الآذان فإنه زينة

دلت الآية الكريمة على أن قطع الأذن

وإثقبها وثقب من أمر الشيطان فإن

التبكي وهو القطع

مشسومة للنساء في كل مكان

(الرأي الرابع)

ثقب الأذن * قطع ليل

فهذا إجماع بقطع آذان الأنعام

* الحقول * (١)

لهو القول القائل بجواز ثقب ثنث الأنثى

للزينة لأن هذا الفعل لم يرد بنصوصه

تحريم فيبقى على أصل الإباحة لكن لهذا الجواز

قياس ثقب آذان الأنثى على الوشم بإجماع

وقوع الأذى في كل

(٢)

مشروط / بشرط (له)

(أن يكون في مجتمع جرت عادة نسائه

أن ثقب آذان الأنثى جرحاً مؤلماً

وتجمل أذى بلا عنفقة وهذا لا يجوز

فعله إلا بإجماع مبررة والتحليل ليس

منه

بالتقنين بمثل ذلك بحيث لا يكون القصده منه

(التشبه بالكافرات

أن يؤمن الضم من ثقب الأذن بحيث

يجري تحت إشراف لخبية وبأدوات مضمرة

(والله أعلم)

Elsalam

الرأي الرابع (خاص بثقب أذن الأنثى)

هو القول القائل بجواز ثقب أذن الأنثى وذلك لورود الأدلة الشرعية الدالة على ذلك وفي ثقب أذن الأنثى يتحقق معنى التحلى الذى هو ضرورة وحاجة من حاجات النساء

مسئلة الهامة

1- هل يجوز في الآونة الأخيرة ظاهرة إجراء أكثر من ثقب في الأذن ووجوب أكثر من قن فيبيل فاحكم هذه الظاهرة ؟
بعض العلماء وخرج لهذا النوع من الجراحة تحت عمليات الوشم والوخز لأن الثقب يتم في الأذن وغيرها كالأنف وأن الشئ بالشئ يذكر فإن هذه العملية لا مانع منها إذا كانت من عادة النساء في بلد ما.

2- اختلف الفقهاء في ثقب أذن الصبي للزينة وخرج ذلك ؟
اختلف الفقهاء في ثقب أذن الصبي للزينة ولم فيبيل ثلاثة أقوال (هه)

الأول	الثاني	الثالث
يحرم ثقب أذنه	أنه يكره ثقب أذنه	جواز ثقب أذنه
وبه قال الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية	وهو الصحيح في مذاهب الحنابلة	وهذا ما ذكره بعض الشافعية
وجه هذا القول	وجه هذا القول	الرأي الرابع
أن ثقب أذن الصبي قطع عضو من الأعضاء وإيلام جسده لأصلحه للصبي فيه لأدنيوية ولأدنيوية	أن الصبي لا حاجة له في التزين فيكره ثقب أذنه	أن التحريم هو الأصح لأن الأصل أن ثقب الأذن جرح وإيلام للصبي ولأصلحه فيه (لا تحليلاً للصبي فيبيل وهذا محرم على الذكر لأنه من التشبه بالنساء وقد ثبت تحريمه والحرم الذم على الذكور).

El salam

المبحث الرابع "حور لينة الجراحات التجميلية"

(١)

"الوشم"

يتعرف الوشم ← لفحة ← من وشم بيدها وشم ووشم ← علامات
 ← إحاطة طلاء ← هو غزيرة في العضو حتى يسيل الدم
 ثم يحشم موضع الغزيرة بالأكحل أو النورة
 أو الماء فيخض أو يزرق
 ← عند الأطباء ← تلوين الجلد تلويها دائما بنضاب ويحمل
 عادة بقصه الزيتية

ينقسم الوشم عند الأطباء إلى نوعين

الأول

"وشم تجميل"

هو داخل في الجراحة التجميلية
 "التسينية"

حكمة ← محرم

الثاني

"وشم طبي"

يستخدم للإنزالة آثار بعض الأمراض الجلدية

* حكم الوشم بشكل عام

أجمع الفقهاء على تحريم الوشم على الفاعلة والمفعول بغير اختيارها ورضائها
 إلا الصغرة يستوى في ذلك الرجال والنساء
 إختلف الفقهاء في عملة تحريم الوشم

القرطبي

نقل القرطبي عن بعض العلماء

أنه قد ليس

الرد

أن الوشم بالإبر ليس فيه خداع
 لأن الإنسان يولد دون وشم

من ياب تخسيس خلق الله

* ويرجع القرطبي إلى المحنة الأولى

وهو التسليس

ملاحظة: يستدل الفقهاء على تحريم الوشم بالأدلة الموجودة في الجراحة المحرمة
أن لهذا النوع إنما هو في الوشم الذي يكون باقياً لما فيه من تغيير الخلق (الله)
أو ما لا يكون باقياً كالزحل وخضاب اليمين والرجلين فقد أجاز الإمام مالك ذلك

إزالة الوشم

يتم ذلك بعدة طرق هي

- ١- إزالة الجلد في منطقة الوشم ثم إعادة ترميم الأنسجة تحت الجلد
- ٢- إزالة الوشم بالصفرة وهذا يناسب الوشم السطحي أو شحم الحوادث
- ٣- إزالة الوشم بأشعة الليزر حيث يتم تدعيم الأنسجة الملونة بلون يختلف عن لون الجلد

حكم إزالة الوشم

ذهب المالكية	ذهب الشافعية
أنه إذا وقع على الوجه الممنوع فلا يختلف بالإزالة بالنار	أن الوشم إن فعل به من الإفساد البالغ فإنه يجب إزالته والم يُخفف من ذلك الضرر الذي يسبب التئيم
من الجنس المحض ومنه وتصح به الصلاة	فإن خاف فلا يجب الإزالة ولا إثم عليه بعد التوبة

* **الوخز** ← لغة ← وخزه بالروح والخنز
← يخز وخزاً ← طرخته طرختاً خفيفاً غير نافذ
← عند الأطباء ← هو ثقب أجزاء معينة من الجسم والذي يقوم
بجمل الوشم يقوم بجمل الوخز

حكم الوخز ← التحريم وفلأجل
لأن العادة لم تجز بالتزين بالملصق في السفين فجرحه وليس

له مسوغ

١- أن النساء أخذن هذه العادات من نساء الغرب فيجزم لما

فيه من التشبه المحرم بالكفار

٢- أن الثقب يمكن أن ينتج عنه إضرار صحية كالنزيف

وتنقذ الأنسجة بلا مسوغ

Elbalam

(٢)

”إزالة الوحمات والشامات“

• **الوحمة** ← هي ورم حميد سببه تشوه وتوسع في الأوعية الدموية السطحية الموجودة في الجلد وتحدث عند الأطفال منذ الولادة أو بعدها وأغلبها يختفي تلقائياً

• **حرق** ← علاج الوحمة : طرق عديدة **منها**

١- يمكن إزالة الوحمة بالجراحة

٢- استخدام الليزر بالنسبة للأوعية الدموية السطحية

٣- علاج الوحمة عن طريق إبر الكورتيزون

٤- إغلاق الشريان الذي يغذي الوحمة بالأشعة الملونة

• **الشامات** ← هي عبارة عن تجمعات طبيعية للخلايا الصبغية في مناطق

مخفية من الجلد وتأخذ اللون البني أو الأسود

وتتأثر الشامات بعدة عوامل **منها**

١- التعرض للشمس

٢- تناول بعض الأدوية كالكورتيزون

٣- الحمل

والشامات تتغير شيئاً فشيئاً لا يستدعي التدخل الجراحي إلا إذا تغيرت الخلايا

الصبغية داخل الشامات فينبغي إزالة التل جراحياً وتحليل المخبرياً **لأن** التخيس

قد يكون دلالة على تحول سرطاني

حكم إزالة الوحمات والشامات

١- أنه يجوز إزالة التل وذلك لأفضل الخصال لجسد الحسن بل لإزالة عيب في

الجسد يسبب تشوهاً ظاهرًا وفي إزالة التل إعادة الخلقة المحمودة

وقد أفتى ابن الجوزي بجواز إزالة الكلف بالأدوية

وأن في إزالة التل إزالة للألم النفس المتقرب وجودها لأن الضرر ينال

لا يجوز إزالة التل بالجراحة وذلك لأن وجودها لا يعد تشوهاً ولا ضرورة لإزالة التل

وتكون في هذه الحالة من تخيس خلق الله لطلبه من يدين الحسن وقد تقر عدم

الاعتناء على الجسم بالجرح إلا الحاجة ولا توجد

(هـ) حكم إزالة **حكة الشارب** وعالجها **ابن**

أنه لا بأس به لأنه من الحاجة والمعالجة أمر مشروع وهذا ما أفتى به

”الشيخ محمد بن عثيمين“

ElSalam

(٣)

"قش الوجه"

* القش لغة ← حرق الشيء عن أصله

* اصطلاحاً ← أن تعالج الرثة وجعها بالغمرة حتى ينسحق على
الجلد ويصفون اللون* قش الوجه ← هو عبارة عن وضع مادة كيميائية على الوجه فتحرق الطبقة
السطحية من الجلد

حكم قش الوجه

الأول

فذهب العلماء إلى تحريم قش الوجه
لما فيه من تخييب خلق الله تعالى
ولما يترب عليه من أضرار يتأذى
بها الجلد فيما بعد

الأدلة

* السنة ← ما روى عن عائشة (رضي الله عنها) ←

أنها قالت

"كان رسول الله (ﷺ) يلعن الفاحشة
والقشورة والواشمة والمستوشمة والواصلة
والمستوملة"

غاية التحريم

أن الحنفية التي حرم من أجله / لأجله
هو التخييب للخلقة والتحذيب والإيلام
بقش الوجه

الثاني

أن هذه الأحاديث ثبت ضعفها
والضرب والإيلام الذي من أجله حرم
القش فإن لم يكن تلاخي هذا الضرر
عن طريق فحل القش تحت إشراف
طبيبفلا يبدل إلى إطلاق القول
بالتحريم لضعف الأدلة

والله أعلم

(ع)

"منفردة الوجه"

تجري هذه العملية للتخلص من التجعدات الدقيقة وفي علاج الندبات
وحب الشباب والخضار ^{منها}
هو إزالة الأجزاء البارزة من الجلد أو الندبات وجعلها في مستوى الجلد
الأعلى ويتم ذلك بإزالة الطبقة السطحية من الجلد

لا حظ

إن جلد الوجه هو أفضل منطقة بالجسم لإجراء هذه العملية

حكم منفردة الوجه

إن هذه الطرق لا تفيد نهائياً في علاج النمش والندبات والبقع الجلدية
بل يعود مرة أخرى وربما أدت إلى ضرر في الجلد
فلا يجوز هذه الجراحة كما سبق في قشر الوجه إذا أدت إلى ضرر وليست
هناك ضرورة لإجراء مثل هذا وغيره

(٥)

"التنعيم الكريستالي"

التنعيم الكريستالي هو إجراء يتم في الوجه في بعض الحالات الطبيعية
أو غير الطبيعية

إزالة التجاعيد اليسيرة التي لا يمكن إزالتها
بالكريمات إلا أنه لا ينزل التجاعيد العميقة

والتنعيم الكريستالي من الإجراءات السريعة يتم إجراؤه عند الاستعداد
للمناسبات كحفلات الزفاف والتخرج

حكم التنعيم الكريستالي

جواز هذا الإجراء إذا لم يترتب عليه ضرر حسي عملاً بقول (ابن الجوزي)
"وأما الأدوية التي تقلل الكلف وتحسن الوجه للزوجة فلا تضر ببل بآسى"
وهو يندرج تحت التزين المباح والأهل في الاستحياء الإباحة وعدم الاستحسان
نتائج هذا الإجراء من وجهه من التخييل لخلق الله تعالى

Elsalam



Date:

(٢٦)

No

(٦)

١- الوجه وإزالة التجاعيد

٢- الوجه ← يكون بإزالة التجاعيد التي تظهر نتيجة فقدان مرونة الجلد
 ٣- التجاعيد ← هي البصمات التي يتركها الزمن على وجه الإنسان
 ٤- الغرض من هذه العملية ← هو تقليل عميقة تجاعيد الوجه وشد أنسجته
 ووضاؤه التي تراخت بتأثير الزمن والجاذبية الأرضية

٥- حكم إجراء جراحة الوجه

يختلف حكم جراحة شد الوجه تبعاً لسن المرأة التي يفعل بها تلك الجراحة
 فإن كانت المرأة

كبيرة في السن

كبيرة في السن

والتجاعيد نتيجة الشيخوخة

والتجاعيد نتيجة الشيخوخة

فيجوز لها إجراء جراحة الشد والتثاير
 المتبقية عليه بشرط

فيجوز عليها فعل تلك الجراحة
 وذلك

أن لا تؤدي تلك العملية إلى
 ضرر أكبر

إلحاق ضرر بالتدليس وإظهار ضرر السن
 تخيير خلق الله

٣- تعرض الجسم لضرر بدون ضرورة

٦- الوجه (الخامس)

جراحات الأسنان

(٣)

(٥)

(١)

الفرق بين التفليج وتقويم الأسنان

تقويم الأسنان

تفليج الأسنان

(٥)

(٤)

تبييض الأسنان
 تجهيل الأسنان بالأملاح أو الذهب

Elbalam

(١)

"تفليج الأَسْنَان"

* التفليج لغة ← من فليج الأسنان باعد بينهم
 ← وهو بين الأسنان بغير ونحوه لتحديد ما وقع سينه
 ← وهو مطلقا ← ويقال له الوشش
 ← وقيل الوالدة
 وهو بين الشايات والرباعيات لإحداث فرجة بينهم
 وهو التماس تشش ثغران في تصنع فيل تشش وهو
 التخزيات التي تكون في ثغران الشيايب
 وتفعل ذلك المرأة الكبيرة تشبيل بالشابة

* حكم تفليج الأَسْنَان

لقد اتفق جميع الفقهاء على تحريم التفليج بقصد التحسين وإظهار عرض
 السن والتدليس لابقصه الحالمة والتداوى

الأدلة

يستدل الفقهاء على ما ذهبوا إليه بالأحاديث السابقة الواردة عن ابن
 مسعود وابن عباس وهما
 (ما روى عن ابن مسعود
 "عن الله الواحشات والمستوحشات والنامصات والمتنصات والتفلجات
 للحسن الخيرات خلق الله")
 (ما روى عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال
 "عن الله النامصة والمتنصة والواحشة والمستوحشة والتفلجات
 للحسن")
 (ما روى عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال
 "عن الله النامصة والمتنصة والواحشة والمستوحشة والتفلجات
 للحسن")

وجه الدلالة

دلت الأحاديث على تحريم التفليج الذي يعمل طلبا للحسن وعاقبته
 منه التدليس
 أعلموا كان بقصد التداوى فلا يباح / يباح / يباح به

(٢)

"تقويم الأشران"

التقويم العلاجي

التقويم الوقائي

الطريقة أو الوسيلة

فهم وليس حفظ من باب العلم بالشئ

وتقويم الإنسان للأشرف / الأشران ليس للتجميل فقط كما يظنه البعض بل له فوائد **منها**

- ١- تحسين مظهر الفم والأشرف
 - ٢- تعزيز ثقة الشخص بنفسه وتحسين حالته النفسية
 - ٣- تحسين القدرة على الكلام وإخراج الحروف من مخارجها
 - ٤- الوقاية من تسوس الأسنان والتلويح اللثة
 - ٥- تحسين القدرة على التنفس الصحيح عن طريق الأنف
 - ٦- تحسين القدرة على مضغ الطعام وتلافى سوء التغذية
- * حكم تقويم الأشران *

إن تقويم الأشران إجراء جائز ومشروع **لأنه**

- ١- يعالج خللاً أو عيباً أو تشوّه ظاهراً
- ٢- أنه من باب التداوي المطلوب شرعاً ويقصد به إجراء الإبر إلى ما كان عليه في الأصل

أما إذا كانت الأشران بوضوح طبيعي لكن الخرف من التقويم هو التحسين الزائد ودون وجود حاجة معتبرة فإن ذلك مصنوع شرعاً لما فيه من تخفيف لخلق الله تعالى

خلاصة الحكم

إذا كان الخرف من التقويم التحسين دون الحاجة إليه

إذا كان الخرف من التقويم التداوي

حكمه

حكمه

حرام

جائز

(٣)

”الفرق بين التفليج وتقويم الأركان“

التقويم

(تقويم الأركان)

التفليج

(تفليج الأركان)

- القاسم المشترك -

هو أن كل منهما يترتب عليه تحسين عظم الفهم والأركان

- الفروق بينهما -

معناه مبادأة الأركان عن بعض (١) - وجهاه إعادة تنظيم الأركان عند حاجتها
أو تنويع شكل غير منتظم

يجري على خلفية معروفة (٢) - يجري على خلفية غير معروفة

يجري لطلب الحسن والزينة (٣) - الغالب أنه علاج وخفيف وتحسين للنشوء
الخلق أو الطاري على الفلك والأركان

الغالب أنه يجري عند تقدم (٤) - الغالب أنه يجري حال الضعف لئلا تتفاقم
العمرة وقارب الأركان بشكل محدد المسائل الفارعة عن تشوه الفلك
والأركان لا يعلم

علته/عله تحريمه لها تخيير (٥) - ولا جائز لأنه شرع للتأوى
خلق الله تعالى والتدليس

❗ خاتمة هامة

١) ما الفرق بين التفليج وتقويم الأركان؟

٢) إفاكر ما يميز التقويم عن التفليج أو العكس؟

٣) قلهم بين التفليج والتقويم من حيث (١) (٢) (٣) (٤) (٥)

Elbalam

(٤)

"تبييض الأسنان"لتبييض الأسنان طرق كثيرة نذكرها طريقتان **لهما****التبييض المنزلي**

لا بد أن تجرى هذه الطريقة تحت إشراف طبيب

التبييض عند طبيب الأسنان

لهما أن نجعل الطرق ونذكر على

وليس التبييض هو الإجراء المناسب دائما فلا ينصح الأطباء بإجرائه في بعض الحالات الخاصة

*** حكم تبييض الأسنان *****يجوز تبييض الأسنان لكن**

١- أن التبييض ليس فيه سوء من الملاحظات الشرعية وإن كان كذلك فهو باق أهل إباحته

٢- أن التبييض الغرض منه تنظيف الأسنان من الصبغات التي تؤثر عليها على لونها وتنظيف الأسنان وتنقيتها مما يؤاخذها من الشريعة ولذلك شرع السواك وإذا كان التبييض مقصودا فكل ما يؤدي إليه جائز

٣- أن تخيير لون الأسنان مما يشوهه الظاهر فيجوز تبييض الأسنان لإزالة هذا الضرر

ملاحظةأن هذا الجواز مشروط بـ **أوله شروط** **لهما**

١- ألا يكون فيه ضرر بالفم أو الأسنان أو الصحة العامة

٢- أن تكون المواد المستخدمة **لهما** مواد طاهرة وليس بيل خمر**والاحظ** إذا ثبت أن هذه المواد المستخدمة **لهما** مواد نجسة

أو بيل خمر فإمّا لم تحرم حينئذ لان القاعدة الشرعية

لهما أنه "لا ضرر ولا ضرر"

(٥)

"تجميل الأسنان بالذهب أو الذهب"

بالنسبة لتركيبة السن الذهب للرجال فقد اختلف الفقهاء في ذلك
الحق قولين هما

الأول

ذهب جمهور الفقهاء عن الحنفية
والأكثية والشافعية والحنابلة
الحقجواز تركيب سن الذهب للرجل
إذا دعت الضرورة لذلك
وكذلك سن الأسنان بالذهب
الأدلة

الحق

السنة ← حديث علي بن
بن أحمد"الذي قطع أنفه فأتخذ أنفاً من
فضة فأتق عليه فأمره رسول
الله (ﷺ) بأتخذ أنفاً من
ذهب"

وجه الكلالة

دل الحديث على جواز تركيب سن
الذهب للرجل للضرورة

القياس ← فهو

قياس اتخاذه السن من ذهب على
اتخاذ الأنف من ذهب بجائز
أن كلا منهما ضرورة

El salam

الثاني

قال بهذا الإمام أبو حنيفة
في الشرح
وذهب الحقأنه يحرم تركيب السن من الذهب
وكذلك سن الأسنان بالذهب وإن
دعت الضرورة الحق ذلك
الأدلة

الحق

بحديث علي بن كرم الله وجهه وغيره
من الأحاديث التي تدل على تحريم ذلك على
الرجال ونوقش استدلال الجمهور بالقياس
بأن الضرورة تندفع بالفضة

(الرأي الرابع)

هو القول القائل بجواز تركيب سن الذهب
للرجل إذا دعت الضرورة بذلك
فإذا لم يكن هناك ضرورة بقدر الحكم على
الأصل وهو التحريم
وقد يحون احتمال الذهب غير ضروري
لظهور مواد أخرى قد تستعمل بدلاً عنه

* تجميل الأسنان بالألماس *

يعتبر تجميل الأسنان بالألماس من أحدث وسائل تجميل الأسنان
- حكم تجميل الأسنان بالألماس -

للنساء

للرجال

لا يجوز له شيء من ذلك

بأي وجه من الوجوه

يجوز تجميل الأسنان بالألماس للنساء

وذلك -

جوان التلمس بالذهب والفضة بالنسبة للنساء ينص الحديث الشريف وهذا يشمل وخزع التلمس في أي موضع بحسب جنسان العادة

جوان قيس التلمس بالذهب والفضة في أي موضع بحسب جنسان العادة وغيره عالم يمكن لهالك خسر

- المباحات (المعاشرة)

"جراحات الأعضاء والزوائد"

* ملاحظ *

* ملاحظ *

* ملاحظ *

✓

(١)

(٢)

(٣)

(٤)

"نقطة الدهون" "التجميل الحقن" "تجميل الأعضاء" "تركيب الأعضاء"

بقطع الزوائد "المبتورة وزراعتها"

حبيب

(١)

"حب أو فط الدهون"

عملية فط الدهون لها عملية يتم فيها حب جزء من الخلايا الدهنية الموجودة تحت الجلد

الخلايا الدهنية لها عبارة عن الأوعية التي يحزن الجسم فيها الدهون

Elsalam

وبالإضافة إلى

أن عملية شفط الدهون ليست وسيلة لإنقاص الوزن الزائد في الجسم كله وإنما هي طريقة لإعادة تناسق مظهر الجسم وتحسين قوامه الذي قد يتأثر بسبب تراكم الدهون في منطقة ما.
 أن هذه العملية تجري لمعالجة موضع معينة فقط لإزالة الدهون المستحبة.

تجري عملية شفط الدهون في أماكن مختلفة من الجسم **وهي**
 ① البطن و **هنا** من أشهر المناطق التي يشفط عندها الدهون
 ② الأرداف ③ الفخذ ④ الركبة ⑤ الخمين
 ⑥ تحت الذقن ⑦ العنق ⑧ الثديين ⑨ الجفون

الفرق بين عمليات شفط الدهون وعمليات علاج السمنة

عمليات علاج السمنة
هنا عمليات خاصة بالسمنة ① - أغلبها لا يكون داخلاً في السمنة المرضية
 المرضية

ليست عمليات تجميلية بل ② - أكثرها تجميلية
هنا عمليات مرضية

أن عمليات علاج السمنة في ③ - وليس في عمليات الدهون / شفط الدهون
 الوقت الحالي **إما**
 ① عملية تخزين الحدة
 ② عملية تدبيس الحدة
 ③ عملية توحيد الحدة بالأجزاء

« حَقُّمُ اجْرَاءِ عَلَيْهِ شِفْطُ الدَّهُونِ »
جائز ويؤكّد ذلك

« السنة » ← « ما روتّه عائشة (رضي الله عنها) » قالت
« أرادت أمّا أن تسمّن لـ دخول عليّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلم يُقبل عليه بشيء
مما تَرَحّد حتّى أُحرقت القتا بالرجل فسمنت عليه كأحسن السمن »
وجه الدلالة

دل الحديث على أن أمر معالجة السمنة بالأدوية وغيرها كان معلوماً ولو كان
حرام لَنُفِي عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله)
وعليه فإن عليه شِفْطُ الدهون من الجسم بقصد التداوي والعلاج جائز
مالم تُؤد إلى خسر أكبر وأن لا يوجد وسيلة أخرى تقوم مقامه
« رأى د. نصير فريد وأهل » يقول

« إن عمليات التجميل طامحاً كانت (ضرورة فم) جائزة شرعاً كمعالجة العيوب
التي تؤذي الإنسان أو تسبب إعاقة عن العمل ومن ثم يجوز شرعاً إزالة السمنة
الزائدة أو إزالة الدهون المتجمعة على البطن »

لاحظ

أنّه إذا كانت هذه العملية تجري لتعديل القوام وتحسين المظهر العام للجسم
رغم أن الخلقة معصومة معتادة فإن ذلك
يعرّض الجراحات المحرمة لأن الأهل حرمة الاعتداء على الجسم المحصون
يقطع أو جرح إلا لضرورة أو حاجة معتبرة.